

[30] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 국민건강보험료 등의 물가변동 금액 정산 업무 부적정
2. 조치부서 : □□지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

□□지역본부에서는 2015. 6. 30. ★★★★★3 보금자리지구 조성공사의 1단계 공사 준공에 따른 준공 대가를 지급하면서 납부 증빙 서류 확인 후 정산하여야 하는 국민건강보험료 등에 대해 [표 47]과 같이 직접공사비에 의해 산출된 금액과 물가변동에 따른 금액 증가분을 함께 지급하였다.

[표 47] 정산 항목 대가 지급 현황

(단위: 천 원)

공사명	항목	준공 대가 지급액			비고
		직접공사비 산출액	물가변동 증가액	합계	
★★★★3 보금자리지구 조성공사	국민건강보험료	13,824	17,271	31,095	
	국민연금보험료	17,955	28,165	46,120	
	퇴직공제부금비	160,327	26,660	186,987	
	산업안전보건관리비	247,739	15,096	262,835	
	하도급대금 지급보증수수료	54,769	613	55,382	
	합 계	494,614	87,805	582,419	

자료 : □□지역본부 제출자료 재구성

「공사계약 일반조건」 제40조의2(국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료의 사후 정산)에 따르면 公社는 「정부 입찰·계약 집행기준」 제93조의 규정에 의하여 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료를 사후 정산하기로 한 계약에 대하여는 기성 또는 준공 대가 지급 시 같은 기준 제94조의 규정에 정한 바에 따라 정산하여야 한다고 규정하고 있다.

또한, 하도급대금 지급보증서 발급수수료는 「건설산업기본법」 제34조 제3항과 같은 법 시행령 제34조의4 제4항에, 퇴직공제부금비는 「건설산업기본법」 제87조 제2항과 같은 법 시행령 제83조 제6항에, 산업안전보건관리비는 「산업안전보건법」 제30조, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부)」 제8조 및 公社 「안전관리지침」에 따라 도급금액 산출내역서에 명시된 금액이 계약상대자가 제출한 지출 증빙 금액을 초과하는 경우 그 초과하는 금액을 정산하도록 규정하고 있다.

따라서 국민건강보험료 등 사후 정산 항목은 직접공사비에 의해 산출된 금액과 물가변동으로 인해 증가한 금액을 모두 합한 도급 금액 범위 내에서 계약상대자가 제출한 증빙 서류에 해당하는 금액만큼만 지급하여야 한다.

그런데도 □□지역본부에서는 사후 정산 항목의 준공 대가를 지급하면서 [표 48]과 같이 물가변동에 따른 금액을 정산하지 않는 등 준공 대가를 과다 지급하였다.

[표 48] 정산항목 대가 지급액 및 증빙액 비교

(단위: 천 원)

항목	준공 대가 지급액			증빙금액 ②	차액 ①-②
	직접공사비 산출액	물가변동 증가액	합계 ①		
국민건강보험료	13,824	17,271	31,095	12,975	18,120
국민연금보험료	17,955	28,165	46,120	17,537	28,583
퇴직공제부금비	160,327	26,660	186,987	160,327	26,660
산업안전보건관리비	247,739	15,096	262,835	414,567	-
하도급대금 지급보증수수료	54,769	613	55,382	101,920	-
소 계	494,614	87,805	582,419	509,056	73,363
부가가치세	33,940	6,025	39,965	34,931	5,034
합 계	528,554	93,830	622,384	543,987	78,397

자료 : □□지역본부 제출자료 재구성

따라서 증빙 금액을 초과하여 과다 지급된 준공 대가 78백만 원의 회수 조치가 필요하다.

5. 조치할 사항

□□지역본부장은

증빙 금액을 초과하여 과다 지급한 국민건강보험료 등 정산 항목의 준공 대가 78백만 원을 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).